

1509167-66.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2029108/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 15988341 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

222/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2029108 - 02º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509167-66.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509167-66.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2029108/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 15988341 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

222/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2029108 - 02º D.P. SUMARE, 222/21/926 - 02º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN APARECIDO ROMPATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ALAN APARECIDO ROMPATO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 69/70).

Notificação (página 104). Defesa preliminar (página 130). Recebimento da denúncia (página 131). Citação pessoal (página 151). Prova testemunhal e interrogatório (página 173). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 173), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) absolvição; b) fragilidade probatória; c) desclassificação; d) aplicação benéfica da pena; e) apelação em liberdade (páginas 163/172).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 111/115).

Indisfarçável a autoria atribuída ao denunciado.

Os policiais militares Alisson Alves de Freitas e Erica Cristina de Oliveira, em seus desinteressados depoimentos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelaram que, em lugar conhecido pela traficância, o réu, demonstrando nervosismo, foi surpreendido com uma sacola em mãos, despertando a fundada suspeita de que ali havia entorpecentes, daí, então, ele foi abordado com porções de maconha, cocaína e crack. No calor dos acontecimentos, o acusado confirmou que estava comercializando drogas, em turno de trabalho espúrio, e apontou onde havia mais estupefacientes, próximos a ele, sendo que, realmente, foram encontradas muitas porções de crack, além de cocaína a granel, balança de precisão pequena e embalagens para acondicionamento de drogas, tudo embaixo de alguns gravetos (página 173).

Em seu interrogatório judicial, o denunciado afirmou que atuava como “olheiro” do tráfico de drogas, buscando, em vão, minimizar a sua conduta (página 173).

Tudo isso considerado, certa a condenação, uma vez que a prova testemunhal foi contundente.

Não houve sequer pálido indício de que os agentes públicos quisessem prejudicar inocente.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, pela maior reprovabilidade da conduta, seja por força da quantidade e da variedade das drogas, seja em razão dos maus antecedentes (página 46), exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos).

Em segunda fase, pela agravante da reincidência (proc. nº 0007440-59.2015.8.26.0604 - páginas 46/47), majoro a pena em mais 1/6 (um sexto). Não houve integral confissão da imputação lançada na denúncia, donde não se há falar na correlata atenuante.

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (a reincidência e os maus antecedentes afastam a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Note-se que a terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele voltou a delinquir.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra ALAN APARECIDO ROMPATO, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra os bens jurídicos

tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA